编号：_____

劳 动 合 同 书

甲方：_____

乙方：_____

签订日期：_____年_____月_____日

劳 动 和 社 会 保 障 局 监 制

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

甲方_____法定代表人

注册地址_

乙方_____性别____居民身份证号码

出生日期_____年_____月_____日

在甲方工作起始时间_____年_____月_____日

家庭住址_

邮政编码_____

户口所在地_____（市）_____区（县）_____街道（乡镇）

二、劳动合同期限

第一条 本合同为_____期限的劳动合同。

本合同于_____年_____月_____日生效，其中试用期至_____年____月_____日止。

本合同于_____年_____月_____日终止。

三、工作内容

第二条 乙方同意根据甲方工作需要，担任_____岗位（工种）的工作。

第三条 乙方工作应达到

_

_____标准。

四、劳动保护和劳动条件

第四条 甲方安排乙方执行_____工时制度。

执行标准时制度的，乙方每日工作时间 8 小时 ，每周工作 40 小时。

执行综合计算工时制度的，乙方平均每天工作时间不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制度的，在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

第五条 甲方安排乙方加班，应符合法律、法规的规定。甲方安排乙方延长工作时间，支付不低于工资的150%的工资报酬；甲方安排乙方休息日工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；甲方安排乙方法定休假日工作，支付不底于工资的300%的工资报酬。

乙方加班工资基数为每日_____元或按

_____执行。

第六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度。

第七条 甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。

五、劳动报酬

第八条 甲方每月_____日前以货币形式支付乙方工资，月工资为_元或按_

_____执行。

乙方在试用期间的工资_

甲乙双方对工资的其他约定_

_

第九条 甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为_____元或按

_____ 执行。

六、保险福利待遇

第十条 甲乙双方按国家和广州市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。

第十一条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、广州市有关规定执行。甲方按_____支付乙方病假工资。

第十二条 乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和广州市的有关规定执行。

第十三条 甲方为乙方提供以下福利待遇

_

_

七、劳动纪律

第十四条 甲方根据生产经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律。

乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第十五条 乙方应遵守劳动纪律和规章制度，遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高自身素质。

八、劳动合同的变更、解除

第十六条 有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续；

（一）甲乙双方协商一致的；

（二）订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的；

（三）订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。

第十七条 当事人依据第十六条第（二）项的约定，一方要求变更本合同的，应将变更要求书面通知另一方，另一方应在15日内书面答复对方；15日内未答复的视为不同意变更本合同。

第十八条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第十九条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同；

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二） 严重违反劳动纪律或者甲方规章制度，按照甲方单位规定或者本合同约定可以解除劳动合同的；

（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

（四）被依法追究刑事责任的。

第二十条 有下列情况之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前30日以书面形式通知乙方；

（一）乙方患病或者非因负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作或者不符合国家和本市从事有关行业、工种岗位规定，甲方无法另行安排工作的；

（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（三）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

第二十一条 甲方有下列情形之一，确需裁减人员的，应当提前30日向全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动和社会保障部门报告后，可以解除本合同：

（一）濒临破产进行法定整顿期间的；

（二）因防治工业污染源搬迁的；

（三）生产经营状况发生严重困难的。

第二十二条 乙方有下列情况之一的，甲方不得依据本合同第二十条、第二十一条解除本合同：

（一）患职业病或者因工负伤并被确认达到伤残等级的；

（二）患病或者非因工负伤，在规定的医病期内的；

（三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

（四）在甲方连续工作10年以上，且距法定退休年龄不满5年的；

（五）复员、转业退伍军人初次参加工作未满3年的；

（六）建设征地农转工人员初次参加工作未满3年的；

（七）义务服兵役期间的；

（八）集体协商的职工代表在劳动合同期内自担任代表之日起5年以内的。

第二十三条 乙方解除本合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方应予办理相关手续。但乙方给甲方造成经济损失尚未处理完毕的除外。

第二十四条 有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：

（一）在试用期内的；

（二）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

（三）甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的

（四）甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的。

第二十五条 本合同期限届满后，因甲方原因未办理终止手续，乙方要求解除劳动关系的，劳动关系即行解除。

九、劳动合同的终止、续订

第二十六条 有下列情形之一的，本合同终止：

（一）合同期限届满的；

（二）合同约定的终止条件出现的；

（三）乙方达到法定退休条件的；

（四）甲方依法破产、解散的；

（五）法律、法规、规章规定的其他情形。

第二十七条 本合同期限届满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同意向以书面形式通知乙方。甲方未提前通知乙方而终止劳动合同的，以乙方上月日平均工资为标准，每延迟1日，支付乙方1日工资的赔偿金。

第二十八条 有下列情况之一的，应续订本合同并及时办理续订手续

（一）甲乙双方同意续订劳动合同的；

（二）本合同期限届满后，未办理终止劳动合同手续仍存在劳动关系，

乙方要求续订劳动合同的。

出现本条第（二）项情况，双方就续订的劳动合同期限协商不一致时续订的劳动合同期限从签字之日起不得少于12个月；乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的，甲方应与其签订无固定期限劳动合同。

十、经济补偿与赔偿

第二十九条 发生下列情形之一的，甲方按下列标准向乙方支付经济补偿金：

（一）甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的，以及拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的，除全额支付乙方工资报酬外，还应加发相当于工资报酬25%的经济补偿金；

（二）支付乙方的工资报酬低于广州市最低工资标准的，在补足低于标准部分的同时，另外支付相当于低于部分25%的经济补偿金。

第三十条 有下列情形之一的，甲方根据乙方在甲方工作年限和乙方解除本合同前12个月的平均工资，工作每满1年支付1个月工资的经济补偿金，不满1年的按1年计算，最多不超过12个月；

（一）双方协商一致，由甲方解除本合同的；

（二）乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作，由甲方解除本合同的；

（三）本合同期限届满，因甲方原因未办理终止手续仍存在劳动关系，甲方与乙方协商一致，解除劳动关系的。

第三十一条 有下列情形之一的，甲方解除本合同，应根据乙方在甲方工作年限，每满1年支付乙方相当于甲方上年月平均工资1个月工资的经济补偿金，不满1年的按1年计算，如乙方解除本合同前12个月的月平均工资高于甲方上年月平均工资的，按本人月平均工资计发：

（一）乙方患病或者非因工负伤，不能从事原工作、也不能从事甲方另行安排的工作的；

（二）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更本合同达成协议的；

（三）甲方裁减人员的。

第三十二条 甲方向乙方支付的经济补偿金的计发标准不得低于广州市最低工资。

第三十三条 甲方解除本合同后，未按规定发给乙方补偿金的，除全额发给经济补偿金外，还须按该经济补偿金数额的50%支付额外经济补偿金。

第三十四条 甲方依据本合同第二十条第（一）项解除劳动合同的，应支付不低于6个月工资的医疗补助费，患重病的还应加发50%的医疗补助费，患绝症的加发100%的医疗补助费。

第三十五条 甲方违反本合同约定解除劳动合同或由于甲方原因订立无效劳动合同，给乙方造成损害的，应按损失程度承担赔偿责任。

第三十六条 甲方出资培训或出资招接收的乙方，违反本合同的约定解除合同的赔偿标准为_

_

第三十七条 乙方因存在本合同规定的第十九条第（二）项、第（三）项规定的情形，被甲方解除本合同，且给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十八条 乙方违反本合同约定解除劳动合同或违反保守商业秘密事项，给甲方造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。

双方约定_

_

十一、当事人约定的其他内容

第三十九条 甲乙双方约定本合同增加（删减）以下内容：

_

_

十二、劳动争议处理及其他

第四十条 双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60 日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第四十一条 本合同的附件如下

_

_

第四十二条 本合同未尽事宜或与今年国家、广州市有关规定相悖，按有关规定执行。

第四十三条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲　方（公章）　　乙 方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期：　　年　　月　　日

劳 动 合 同 续 订 书

本次续订劳动合同期限类型为_____期限合同，续订合同生效日期为_____年____月____日，续订合同_____终止。

甲方（盖章）　　乙方（签字或盖章） 法　定　代　表　人　或 委托代理人（签字或盖章）　　年　　月　　日	
本次续订劳动合同期限类型为_____期限合同，续订合同生效日期为_____年____月____日，续订合同_____终止。 甲方（盖章）　　乙方（签字或盖章） 法　定　代　表　人　或 委托代理人（签字或盖章）　　年　　月　　日	

劳 动 合 同 变 更 书

经甲乙双方平等自愿、协商同意，对本合同做以下变更：

甲方（盖　章）	乙方（签字或盖章）
法　定　代　表　人　或 委托代理人（签字或盖章）	年　　月　　日

使 用 说 明

一、本合同书可作为用人单位与劳动者签订劳动合同时使用。

二、用人单位与劳动者签订劳动合同时，需要双方协商约定的内容，协商一致后填写在相应的空格内。

签订劳动合同，甲方应加盖公章；法定代表人或委托代理人应本人签字或盖章。

三、经当事人双方协商需要增加的条款，在本合同书中第三十九条中写明。

四、当事人约定的其他内容，劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。

五、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。

六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，交乙方的不得由甲方代为保管。